

Contents

業務委託契約書 (改訂版)	1
【改訂】第 1 条 (委託業務)	1
第 2 条 (契約期間)	2
【改訂】第 3 条 (委託料)	3
【改訂】第 4 条 (支払方法・契約の成立)	3
第 5 条 (納品)	4
第 6 条 (報酬請求の制限)	4
第 7 条 (知的財産権)	4
【改訂】第 8 条 (個人情報・データの取扱い)	4
第 9 条 (再委託)	5
第 10 条 (障害対応)	5
第 11 条 (契約解除)	5
第 12 条 (損害賠償)	5
第 13 条 (反社会的勢力の排除)	6
第 14 条 (協議事項)	6
第 15 条 (合意管轄)	6
【新設】第 16 条 (業務範囲外・免責)	6
【新設】第 17 条 (甲の協力義務)	6
【新設】第 18 条 (成果物の引渡しと業務的自活)	7
【新設】第 19 条 (VPS 運用とバックアップ)	7
【新設】第 20 条 (効果計測フェーズ終了時の選択)	8
守秘義務条項	8
第 1 条 (秘密情報の定義)	8
第 2 条 (秘密保持義務)	8
第 3 条 (秘密情報の返還・廃棄)	9
第 4 条 (国内サーバでの取扱い)	9
第 5 条 (損害賠償)	9
第 6 条 (存続)	9
締結	9
細則 (後日対面時の原本署名)	9
確定必要項目チェックリスト	10
改訂・新設サマリ (レビュー用早見表)	10

業務委託契約書 (改訂版)

委託者 原田 強 (以下「甲」という。大阪府大阪市北区本庄東所在、出前中華 りんらん 事業主) と、受託者 hp-factory(屋号) 代表 福田 春美 (以下「乙」という。北海道小樽市所在) は、ホームページのリニューアル業務および顧客管理システム (CRM=Customer Relationship Management、顧客の購買履歴等を蓄積し分析するための仕組み) の構築・運用業務 (以下「本業務」という) について、以下のとおり業務委託契約 (以下「本契約」という) を締結する。

【改訂】第 1 条 (委託業務)

甲は、乙に対し、以下に定める本業務を委託し、乙はこれを受託する。

1. ホームページのリニューアル

- ・既存サイトのバックアップ取得 (乙がアクセス可能な範囲、かつ既存サーバが提供する標準的なバックアップ手段で取得可能なデータに限る)
- ・テキスト最終版の甲との確定
- ・既存写真資産の抽出・最適化 (トリミング・色補正・WebP 変換等。新規撮影は本契約の範囲外)
- ・「法人仕出し」「個別配達」「店舗情報」の各ページ実装
- ・見積もりフォームの Google フォーム化、および GAS(Google Apps Script=Google が提供する Google サービス向けの簡易プログラム実行環境) による通知メール実装

- ・ 既存サーバ (rinran.net) 上での公開切替
2. **顧客管理システム (CRM) の構築・運用** (乙名義の国内 VPS=Virtual Private Server、仮想専用サーバ上で運用)
 - ・ 国内 VPS の契約および OS・ミドルウェア (Linux / Python / uunicorn / nginx / Let's Encrypt = 無料の SSL 証明書発行サービス) の構築
 - ・ CRM 用専用サブドメイン (例 `crm.rinran.net`) の DNS 設定支援
 - ・ CRM アプリケーション (FastAPI + SQLite + ECharts=Web ブラウザ上で動作するグラフ描画ライブラリ) のデプロイ (= サーバへの配置・稼働開始)
 - ・ OCR(Optical Character Recognition= 画像から文字を読み取る技術) エンジン (tesseract または同等品) の導入と精度調整
 - ・ 合理的な範囲での個人情報自動マスク処理の実装と動作検証
 - ・ 注文書原本データの所定期間内破棄処理
 - ・ 直接入力フォーム (OCR 失敗時・電話注文時のバックアップ手段) の実装
 - ・ 店舗専用ログインアカウントの開設 (bcrypt= パスワードを安全に保管するためのハッシュ化方式による認証)
 - ・ 分析画面の実装 (ECharts による 月次 / 支払 / RFM / コホート / サンキー / 24 区マップ / 要望タイプ別)
 - ・ 日次バックアップ (cron=Linux の定時実行機能) 設定と別ロケーション (乙ローカルまたは別クラウドストレージ) への複製
 - ・ アクセス制限・SSL/TLS 設定
 3. **過去注文書の CRM データ入力** (甲が乙に提供した過去注文書の全件 (約 1,000 枚を予定) の入力完了をもって納品判定とする)
 4. **操作マニュアル (OPERATIONS.md) 交付と画面操作研修** (計 2~3 日。具体的な研修日程・時間は、乙が大阪に滞在する 2026 年 6 月 15 日から 19 日までの期間内において、甲乙協議のうえ調整する)
 - ・ 注文書アップロード → 確認 → 承認のフロー
 - ・ 直接入力フォームの使い方
 - ・ 分析画面の見方
 - ・ 異常時の連絡手順 (甲はトラブル対応せず、乙に連絡するのみで足りる)
 5. **納品後 30 日間の初期サポート** (平日 10:00~18:00 ベストエフォート。第 10 条準用)
 6. **納品後 3 ヶ月間の効果計測フェーズ**
 - ・ 月次レポート (A4 1~2 枚程度の指標サマリ: 問合せ件数・直接受注比率・ポータル経由比率)
 - ・ 任意 MTG: 月 1 時間以内
 7. **4 ヶ月目以降の月額保守・スポット対応**は、甲乙協議のうえ別途締結する。月額プランには、以下を含むことを想定する:
 - ・ (HP 側) 季節メニュー差替え・お知らせ更新・写真差替え・文言修正等の軽微な改修 (月 5 件まで)
 - ・ (CRM 側) VPS 費用・バックアップ運用・OS / ミドルウェアアップデート対応・軽微な機能修正
 - ・ (共通) 月次レポート・任意 MTG・障害対応 (平日 10:00~18:00 ベストエフォート)
 - ・ 上記範囲を超える大規模改修・新機能追加・写真撮影等はスポット契約とし、別途見積りのうえ実施する。

平たく言うと: ホームページの作り直しと、注文書を取り込んで分析する仕組み (CRM) を、乙が借りるサーバで動かす、というのが業務の中身です。納品後 30 日のサポートと、3 ヶ月の効果測定までは初期費用に含みます。4 ヶ月目以降の保守は別途相談です。

第 2 条 (契約期間)

本契約の有効期間は、本契約締結日から本業務の完了日までとする。ただし、第 6 条・第 7 条・第 8 条・第 12 条・新設条項のうち守秘義務に関する部分は、本契約終了後も引き続き効力を有する。

平たく言うと: 契約の期間は、契約してから業務が終わるまでです。ただし、秘密保持や個人情報の取扱いなど一部のルールは、業務が終わった後も続きます。

【改訂】第3条(委託料)

1. 甲は、乙に対し、本業務の対価として金 286,000 円(税込)を支払う(以下「初期委託料」という)。
2. 甲が初期委託料の全額を 2026 年 5 月 25 日までに一括で支払う場合、乙は初期委託料の 5% を割引き、支払額を 271,700 円(税込)とする。
3. 大阪現地への乙の出張(契約締結関連および納品時の現地研修・対面署名のための出張を含む)に関する交通費・宿泊費等の出張費用は、初期委託料に含むものとし、別途請求はしない。
4. 4 ヶ月目以降の月額委託料(月額プラン)の金額は、納品完了後に運用業務の範囲を確認・確定したうえで、甲乙協議により別途定める。契約締結時点での想定金額レンジは、月額 15,000 円～25,000 円(税込)とし、HP 側の改修頻度(月 5 件想定)・CRM 側の運用負荷・追加要望の頻度等の運用実績を踏まえて確定する。
5. 本業務に関し、HP 用の既存サーバ・既存ドメイン(rinran.net)・既存 Google アカウント等、甲の名義で契約されているサービスの利用料は、すべて甲が直接負担する。
6. 本業務に関し、CRM 運用のための国内 VPS の利用料は、乙が契約名義人として直接支払い、その費用は初期委託料または月額プラン(契約後)に含むものとし、別途請求はしない。乙は、**想定月額 3,000 円(税込)を上限として、VPS プロバイダおよびプランを乙の責任で選定する。**ただし、VPS 事業者の値上げ・サービス停止等により年額費用が大幅に変動した場合、または運用上必要なストレージ容量・帯域等の要件変動により上限を超過する見込みとなった場合は、甲乙協議のうえ月額プランに反映するものとする。
7. 乙は、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)としての登録を受けていない。したがって、本契約に基づく委託料の支払いについて、甲が課税事業者である場合、消費税相当額の仕入税額控除につき経過措置による制限がある可能性があることを、甲は了承するものとする。

平たく言うと: 初期費用は税込 28 万 6 千円。2026 年 5 月 25 日までに全額一括払いなら 5% オフで 271,700 円です。乙が大阪に出張する費用(契約サイン・研修)はこの初期費用に含まれており、追加請求はありません。4 ヶ月目以降の月額料金は、納品物を見て運用範囲を確定してから決めます(想定月額 15,000～25,000 円)。CRM 用の VPS は乙が選び、月額 3,000 円以内で運用します。なお乙は「インボイス未登録」のため、甲が課税事業者(消費税を納める事業者)の場合、消費税の控除に経過措置による制限がある点をご了承ください。

【改訂】第4条(支払方法・契約の成立)

1. 甲乙は遠隔地に所在することから、本契約の成立は、甲による初期委託料の一部または全部の入金(以下「**契約成立金**」という)をもって行うものとする。契約成立金の入金期日は、2026 年 5 月 25 日を期日(以下「**契約成立期日**」という)とする。
2. 甲は、以下のいずれかの方法を選択して支払う。
 - ・(ア)一括払い: 第3条第2項に基づき初期委託料の 5% を割引いた金額(271,700 円(税込))を、2026 年 5 月 25 日(契約成立期日)までに一括で乙の指定する金融機関口座に振込により支払う。
 - ・(イ)分割払い: 初期委託料の 30%(着手金、85,800 円(税込))を 2026 年 5 月 25 日(契約成立期日)までに乙の指定する金融機関口座に振込により支払い、残金 70%(200,200 円(税込))を第5条に定める納品完了月の月末(2026 年 6 月 30 日を想定)までに同様の方法で支払う。
3. 甲による前項に基づく**契約成立金の入金をもって、本契約は両当事者間に有効に成立したものとみなす。**(後日対面時の原本署名は確認的なものであり、本契約の成立要件ではない。後記「締結」項参照)
4. 第5条に定める納品完了が予定より遅延した場合、前項(イ)分割払いの残金支払期日は、納品完了確認月の翌月末まで延期されるものとし、当該延期について甲乙間に異議は生じないものとする。
5. 振込手数料は甲の負担とする。
6. 振込先口座情報は、本契約と一体をなす別葉「**お振込金額・期日・口座情報**」(関係者限定の閲覧ページ)にて甲乙間で別途授受する。当該別葉に記載の口座を正式な振込先とする。

平たく言うと: 2026 年 5 月 25 日が「契約成立日」です。その日までに甲が振り込むことで契約が正式に成立します。支払方法は 2 通り選べます。(ア)一括払い: その日に 271,700 円(5% 引)を全額。(イ)分割払い: その日に着手金 85,800 円(3 割)、残り 200,200 円(7 割)を納品月末(2026 年 6 月 30 日想定)に。後日対面で紙にサインするのは確認のためで、契約はもう成立済みです。

第5条 (納品)

1. 乙は、本業務のうち以下のすべてを完了した時点で、甲に納品完了通知をメールで送信し、甲の検収をもって納品完了とする。
 - ・ ホームページのリニューアル版が rinran.net 上で公開されていること
 - ・ CRM が甲乙協議のうえ確定したサブドメイン (例 crm.rinran.net) 上で稼働し、店舗アカウントでログインできること
 - ・ 甲が乙に提供した過去注文書の全件 (約 1,000 枚を予定) の CRM 入力完了していること
 - ・ OPERATIONS.md の交付と画面操作研修が完了していること
2. 甲は、納品完了通知の受領後 **14 日以内** に検収を行い、不具合がない場合は検収完了の旨をメールで返信する。同期間内に甲から書面または電子メールによる異議の申出がない場合は、検収が完了したものとみなす。

平たく言うと: ホームページ公開・CRM 稼働・過去注文書 (約 1000 枚) の全件入力・研修完了の4つがそろったら「納品しました」という通知が乙から届きます。甲は 14 日以内にチェックして OK か NG を返します。返事がなければ OK 扱いになります。

第6条 (報酬請求の制限)

本業務の対価は第3条に定める委託料 (フラットフィー＝定額制) のみとし、乙は、本業務に起因して甲に発生した売上・予約件数・問合せ件数等の成果に応じた追加報酬を請求しない。

平たく言うと: 売上が上がったから追加でお金をください、という請求は乙からはしません。最初に決めた定額のみです。

第7条 (知的財産権)

1. 本業務により乙が制作した成果物 (ホームページのソースコード・デザイン・CRM アプリケーションのソースコード・各種ドキュメントを含む) の著作権は、第3条に定める委託料の全額支払いの完了時に、乙から甲に移転する。ただし、乙が本業務の遂行に汎用的に用いるツール・ライブラリ・コードスニペット等 (乙が事前から保有し、または第三者からライセンスを受けて利用しているもの) については、乙にその権利が留保される。
2. オープンソースソフトウェア (OSS) のライセンスについては、各 OSS の定めに従う。
3. 本契約終了時には、新設「成果物の引渡しと業務的自活」条項の定めに従い、最新版の成果物一式を甲に引渡す。

平たく言うと: 作ったホームページと CRM の著作権は、お金を全額払い終わったときに甲に移ります。ただし、乙がもともと持っていた汎用的なツールや、世界中で使われている無料のライブラリは別扱いです。

【改訂】第8条 (個人情報・データの取扱い)

1. 乙は、本業務遂行のために知り得た甲および甲の顧客に関する個人情報を、個人情報保護法その他関係法令を遵守して取り扱い、本業務の目的の範囲を超えて利用しない。
2. 本 CRM は「個人情報非保持」を設計原則とし、業種・用途・金額のみをデータベース (SQLite) に格納する。
3. 氏名・電話番号・住所・担当者名・会社名は、OCR 取込時に合理的な範囲で自動マスク処理を施し、原則としてデータベースに格納しない。
4. 注文書原本データ (画像・PDF 等) は、取込後 7 日以内に破棄する。
5. 直接入力フォームにおいても、上記個人情報フィールドは画面に表示しない。
6. 上記マスク・破棄処理が正しく動作することを、本番運用開始前に実データで動作検証する。
7. 万一マスク漏れが判明した場合、乙は速やかに当該データを削除し、甲に書面で報告する。
8. データは乙 (haluu) 名義の国内 VPS 内でのみ取り扱い、海外サーバへの転送および外部送信機能の実装は行わない。
9. バックアップは乙が日次取得・別ロケーション保管し、保管データも国内のみとする。
10. 契約終了時は新設「成果物の引渡しと業務的自活」条項の定めに従って引渡しを行い、乙 VPS 上のデータおよびバックアップは、引渡し完了確認後 30 日以内に完全削除のうえ、削除完了を書面で報告する。

11. 食ベログ・ホットペッパー等の外部ポータル規約に抵触する顧客名簿化・二次利用は行わない。

平たく言うと: 注文書を取り込むときに、氏名・電話番号・住所などの個人情報、可能な限り自動でマスク(伏字)します。CRMには「業種・用途・金額」だけが残ります。原本データは一定期間で消します。サーバは国内のみで、海外には絶対に送りません。

第9条(再委託)

乙は、本業務の全部または重要な部分を、甲の事前の書面による同意なく第三者に再委託しない。ただし、AI開発支援ツール(コード生成AI・文章校正AI等)の利用は、再委託に該当しないものとする。乙が本条に基づき再委託を行った場合、乙は再委託先の行為について甲に対し責任を負う。

平たく言うと: 仕事の一部を別の人に丸投げするには甲の同意が必要です。ただし、AIツール(ChatGPT・Claude等)を作業の補助に使うのは「再委託」には含めません。

第10条(障害対応)

1. 本業務の遂行中および第1条第5項に定める初期サポート期間中、ならびに第1条第6項に定める効果計測フェーズ中、乙は、ホームページおよびCRMに関する障害発生の連絡を甲から受けた場合、**平日10:00~18:00のベストエフォート**(=可能な限り速やかに、ただし応答時間・復旧時間を保証するものではない)で対応する。
2. 乙は、24時間365日のサービス提供保証(SLA=Service Level Agreement)を行わない。
3. VPS事業者・既存サーバ事業者・ドメイン事業者起因の障害については、乙はバックアップによる復旧努力を行うが、復旧時間の保証はしない。
4. 不可抗力(自然災害・大規模停電・通信障害・サイバー攻撃・パンデミック・乙の重篤な傷病等)による対応遅延・サービス停止については、乙は責任を負わない。

平たく言うと: トラブル対応は「平日昼間にできる範囲で頑張ります」というレベルで、24時間体制ではありません。サーバ会社のトラブルや自然災害は乙の責任の範囲外です。

第11条(契約解除)

1. 甲または乙は、相手方が本契約の重要な義務に違反し、相当の期間(原則14日)を定めて催告(=書面で改善を求めること)してもなお改善されない場合、本契約を解除することができる。
2. 甲または乙は、相手方が支払不能・破産手続開始・民事再生手続開始等の事由に該当した場合、催告なく直ちに本契約を解除できる。
3. 本契約が解除された場合、乙は新設「成果物の引渡しと業務的自活」条項に従い、その時点までの成果物の引渡しを行う。既払の委託料の返還については、業務の進捗に応じて甲乙協議のうえ定める。

平たく言うと: 重大な違反があれば契約を解除できます。解除されたら、その時点までの成果物は引渡され、お金の精算は進捗具合に応じて相談します。

第12条(損害賠償)

1. 甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。
2. 乙の損害賠償の上限は、損害発生時点から遡って12ヶ月の間に甲が乙に支払った委託料の総額を上限とする。
3. ただし、乙の故意または重大な過失に起因する損害については、本上限は適用されない。
4. 間接損害・特別損害・逸失利益(=本来得られたはずの売上等)については、乙は責任を負わない。

平たく言うと: 万一の損害賠償は、直近1年間の委託料が上限です。これは乙がCRMの運用責任を一人で負う(=A案)以上、無制限の責任は負えないという趣旨です。ただし、乙がわざと/ひどい不注意で起こしたケースは上限なしです。

第 13 条 (反社会的勢力の排除)

1. 甲および乙は、自らが暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標榜・ゴロ・特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)でないこと、および反社会的勢力との間に経済的・人的関係を有しないことを表明し、保証する。
2. 相手方が前項に違反した場合、催告なく本契約を解除することができる。本解除により損害が生じて、解除した側は責任を負わない。

平たく言うと: お互いに反社会的勢力でないことを保証します。違反していたら即解除です。

第 14 条 (協議事項)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。

平たく言うと: 契約書に書いていないことや、解釈で揉めたら、まずは話し合いで決めましょう、という条文です。

第 15 条 (合意管轄)

本契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて [TBD: 大阪地方裁判所 / 大阪簡易裁判所] を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

平たく言うと: 裁判になったら、大阪の裁判所で行う、というルールです。

【新設】第 16 条 (業務範囲外・免責)

以下は本業務の範囲外とし、乙はこれらに関し何らの責任を負わない。

1. 新規写真撮影・カメラマン手配・商品スタイリング
2. 集客数・売上・検索順位 (SEO=Search Engine Optimization、検索結果の上位表示)・予約数の保証
3. 食ベログ・ホットペッパー等の外部ポータル代理運用、規約変更・アカウント停止への対応
4. ポータル経由顧客の名簿化等、ポータル規約に抵触するおそれがある業務
5. 既存サーバ事業者・既存ドメイン事業者起因の障害・データ消失
6. VPS 事業者起因の障害・サービス停止・データ消失 (乙はバックアップで復旧努力するが、復旧時間の保証はしない)
7. 自然災害・大規模停電・通信障害・サイバー攻撃・パンデミック等の不可抗力によるサービス停止
8. 大規模リニューアル (全面デザイン変更)、有料 SaaS(=Software as a Service、月額制のクラウドサービス。例:kintone) の月額契約
9. 法律・税務・許認可・食品衛生に関する助言
10. 景品表示法上の最上級表現 (「史上最速」「日本一」「No.1」等) の使用。甲が独自に追加した同種表現に起因する第三者クレーム・行政指導は甲の責任とする。
11. OCR 認識精度の 100% 保証 (注文書フォーマット・手書きの品質に依存するため、ベストエフォートとする)
12. 24 時間 365 日のサービス提供保証 (SLA)(障害対応は平日 10:00~18:00 のベストエフォート)

平たく言うと: 「写真撮影」「集客の保証」「ポータルの代理運用」「サーバ会社のトラブル」「災害」「OCR の 100% 精度」「24 時間対応」などは契約に含まれていません、という線引きです。

【新設】第 17 条 (甲の協力義務)

甲は、本業務の円滑な遂行のため、以下の協力を行う。

1. 既存サーバ・既存ドメイン・既存 Google アカウントの管理画面 ID / パスワード を業務開始時に乙に提供する。
2. CRM 用サブドメイン (例 `crm.rinran.net`) について、乙の指示に従い A レコード (= ドメインを特定のサーバ IP アドレスに紐づける DNS 設定) を追加する。

3. 乙に提供する写真・テキスト等の素材について、自らが正当な権利を有していること、または適法に利用できることを保証する。
4. テキスト最終版・公開切替日時・CRM 設計仕様の確認・合意を、乙からの提示後速やかに行う。
5. 上記アクセス情報・連絡先等に変更が生じた場合は、事前に乙に通知する。
6. CRM のログイン認証情報 (ID・パスワード) を適切に管理し、第三者に開示しない。

平たく言うと: 甲は、必要なログイン情報を渡したり、サブドメインの設定を行ったり、提供した写真の権利を保証したり、確認の返事を早めに返したりする、という協力をします。

【新設】第 18 条 (成果物の引渡しと業務的自活)

1. 乙は、納品時に以下を甲に交付する。
 - ・ソースコード一式 (甲指定の GitHub リポジトリへの push、または ZIP アーカイブのいずれか)
 - ・データベース構造定義 (SQLite スキーマ)
 - ・OPERATIONS.md (店主向け運用マニュアル)
 - ・INFRA.md (VPS 構成書。systemd / nginx / cron / Let's Encrypt 設定等を記載した引継ぎ用文書)
2. 乙は、甲が単独で日常業務 (注文書アップロード → 確認 → 承認、直接入力、分析画面の閲覧) を遂行できる状態を目指し、計 2~3 日の画面操作研修を行う。研修の具体的な日程・時間配分は、乙が大阪に滞在する 2026 年 6 月 15 日から 2026 年 6 月 19 日までの期間内において、甲乙協議のうえ調整する。本研修と OPERATIONS.md の交付をもって、甲の「業務的自活」 (= 甲がブラウザ操作のみで日常業務を完結できる状態) が達成されたものとする。
3. 技術運用 (VPS 管理・OS / ミドルウェアアップデート・バックアップ取得・障害対応) は、契約継続中は乙が担う。甲はコマンドライン操作・サーバファイル管理・git 操作を行うことを要しない。
4. 本契約終了時、乙は以下を行う。
 - ・第 1 項に定める成果物の最新版を、改めて甲に引渡す (GitHub リポジトリへの push を含むデータ CSV エクスポート交付を含む)。
 - ・乙 VPS 上のデータおよびバックアップを、引渡し完了確認後 30 日以内に完全削除し、削除完了を書面で報告する。
 - ・これにより、甲は他事業者への運用引継ぎが可能となる。

平たく言うと: 納品時に「ソース」「データベースの設計図」「店主向けマニュアル」「サーバ設定書」を渡します。店主は、ブラウザで業務を完結できれば「自活完了」とみなし、コマンド操作などを覚える必要はありません。契約が終わるときも、最新のソースとデータを渡して、サーバのデータは 30 日以内に完全消去します。これで他の業者にも引き継げます。

【新設】第 19 条 (VPS 運用とバックアップ)

1. 乙は、国内 VPS 事業者と乙名義で契約し、CRM アプリケーションを運用する。
2. バックアップは日次で取得し、乙 VPS 内および別ロケーション (乙ローカルまたは別クラウドストレージ) に複製する。
3. バックアップ保管期間は、直近 30 日分のローテーション保管 (= 新しいバックアップが取られると古いものから順次上書き・削除される方式) とし、これを常識的かつ実務上合理的な範囲として両当事者間で確認する。
4. 乙は、月次で別ロケーション分の整合性確認 (= バックアップが復元可能な状態であることの簡易確認) を実施する。
5. VPS 事業者の障害・サービス停止時、乙はバックアップにより復旧努力を行うが、復旧時間の保証はしない (第 10 条・第 16 条参照)。
6. VPS 事業者の値上げ等により年額費用が大幅に変動した場合は、甲乙協議のうえ月額プランに反映する。

平たく言うと: 乙は VPS (サーバ) を借りて CRM を動かします。データは毎日バックアップを取り、別の場所にもコピーを置きます。サーバ会社のトラブル時は「全力で復旧しますが、何時間で戻ります、とは約束できません」というルールです。

【新設】第 20 条 (効果計測フェーズ終了時の選択)

- 第 1 条第 6 項に定める効果計測フェーズ (納品後 3 ヶ月間) の終了予定日の **30 日前**までに、乙は甲に対し、当該フェーズ終了後の運用継続に関する意思確認を、書面または電子メールで行う。
- 甲は、前項の意思確認の到達後 **14 日以内**に、以下のいずれかを選択して書面または電子メールで乙に通知する。
 - ・ (A) **月額プラン締結**: 第 1 条第 7 項に基づく月額プランを締結し、運用を継続する。
 - ・ (B) **サービス終了**: 本契約を終了し、第 18 条 (成果物の引渡しと業務的自活) に定める引渡しを受ける。
- 甲が前項の通知を行わなかった場合、乙は再度の意思確認 (リマインダ) を効果計測フェーズ終了予定日の 7 日前までに行い、それでもなお通知がない場合は、効果計測フェーズ終了日をもって本契約は終了し、第 18 条に定める引渡し手続を発動する (= デフォルトはサービス終了)。
- (B) 選択または前項のデフォルト終了の場合:
 - ・ 乙は、第 18 条に従い、最新の成果物一式 (ソース・データ CSV・OPERATIONS.md・INFRA.md) を甲に引渡す。
 - ・ 乙 VPS 上のデータおよびバックアップは、引渡し完了確認後 30 日以内に完全削除し、削除完了を書面で報告する。
 - ・ サービス停止予定日 (VPS 上の CRM 稼働を停止する日) は、引渡し完了確認後、甲乙合意のうえ別途定める。乙は当該停止予定日の 7 日前までに甲に書面通知を行う。
- (A) 選択の場合、月額プランの金額・支払方法・契約期間等を別途月額契約書 (または覚書) として書面化する。当該書面の締結後に月額プランを開始するものとし、書面締結までの暫定期間における VPS 運用は、初期委託料に含まれた効果計測フェーズの延長として扱う (暫定期間は最長 30 日間とする)。
- 効果計測フェーズ中であっても、甲乙合意のうえ、月額プランの内容を前倒しで確定・締結することは妨げない。

平たく言うと: 効果測定の 3 ヶ月が終わる 1 ヶ月前に、乙から「このあと続けますか? やめますか?」と確認が届きます。甲は 14 日以内に「(A) 月額プラン契約して続ける」か「(B) 終了して引渡しを受ける」を返事します。返事がないと、もう一度催促のうえ、それでも返事がなければ自動的にサービス終了になり、データの引渡しと削除が行われます。

守秘義務条項

本守秘義務条項は、本契約と一体をなすものとして、甲乙間に締結される。

第 1 条 (秘密情報の定義)

「秘密情報」とは、本業務に関連して、一方当事者が他方当事者に対し、書面・口頭・電磁的記録その他の方法を問わず開示した情報のうち、開示時に秘密である旨を明示したもの、または客観的に秘密として扱われるべき性質を有するもの (顧客個人情報・売上情報・経営情報・技術情報等) をいう。ただし、以下の情報は秘密情報に該当しない。

1. 開示時に既に公知であった情報
2. 開示後に、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
3. 開示前から正当に保有していた情報
4. 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

平たく言うと: 「秘密にすべき情報」が何を指すかを定義しています。元から世間に知られている情報や、別ルートで合法的に手に入る情報は対象外です。

第 2 条 (秘密保持義務)

1. 甲および乙は、秘密情報を厳に秘密として管理し、相手方の事前の書面による同意なく、第三者に開示・漏洩しない。
2. 秘密情報は、本業務の遂行の目的のためにのみ使用し、他の目的に使用しない。
3. 秘密情報を取り扱う自己の役員・従業員・再委託先に対し、本条と同等の秘密保持義務を課す。

平たく言うと: 仕事上で知った相手の秘密は、勝手に他人に話さず、契約の目的以外には使いません。

第 3 条 (秘密情報の返還・廃棄)

本契約終了時または相手方からの請求があったとき、当事者は、相手方から開示された秘密情報 (複製を含む) を、相手方の指示に従い返還または廃棄し、その完了を書面で報告する。

平たく言うと: 契約が終わったら、相手から預かった秘密情報は返すか消すかして、その旨を書面で報告します。

第 4 条 (国内サーバでの取扱い)

乙は、甲から開示された顧客個人情報¹を国内サーバ内でのみ取り扱い、海外サーバへの転送および外部送信機能の実装を行わないものとする。

(本条は、本契約 第 8 条 第 8 項・第 9 項と整合する。乙 (haluu) 名義の国内 VPS で運用される運用形態は本条に適合する。)

平たく言うと: 顧客の個人情報は、必ず日本国内のサーバの中だけで扱います。海外のクラウドや外部の API には絶対に送りません。

第 5 条 (損害賠償)

本守秘義務条項の違反により相手方に損害が生じた場合の損害賠償については、本契約 第 12 条 (損害賠償) の定めを準用する。

平たく言うと: 秘密保持に違反して損害が出た場合の弁償ルールは、本体契約と同じです。

第 6 条 (存続)

本守秘義務条項は、本契約終了後も 5 年間 効力を有する。

平たく言うと: 秘密保持の義務は、契約が終わった後も 5 年間続きます。

締結

1. 本契約は、第 4 条 (支払方法・契約の成立) 第 2 項に定めるとおり、甲による着手金の入金をもって両当事者間に有効に成立したものとする。(甲乙が遠隔地に所在することによる遠隔締結方式)
2. 本契約成立の証跡として、甲乙は本契約書の電子データ (PDF) を相互にメールで送付・受領し、各自保管する。

細則 (後日対面時の原本署名)

1. 乙は 2026 年 6 月 15 日から 2026 年 6 月 19 日 までの期間、大阪に滞在する予定であり、当該滞在期間中に甲乙が対面する。
2. 当該対面時に、本契約書の同内容の原本を 2 通作成し、甲乙双方が署名 (または記名押印) のうえ各 1 通を保有する。
3. 当該対面時の原本署名は、第 4 条第 3 項により既に成立済みの本契約を 確認的に書面化するものであり、本契約の成立日・効力発生日に影響を与えるものではない。
4. 原本の文言が、入金時点で甲乙が合意した電子データ (PDF) の文言と相違する場合、原則として電子データ版の文言を優先する。ただし、対面時に双方が合意のうえ修正・加筆した条項については、当該対面時点をもって効力を生ずる。
5. やむを得ない事情により上記期間中に対面が実現しない場合であっても、本契約の成立・有効性に影響を及ぼさず、改めて甲乙協議のうえ対面の機会を設定する。

平たく言うと: 「離れた場所同士なので、まず PDF を交換して、甲が 2026 年 5 月 25 日 までに振込んだら契約成立」というのが本筋です。2026 年 6 月 15 日~19 日に乙が大阪に来るので、その期間に対面して紙の原本にお互いサインします。これは確認用の手続きで、契約はもう成立しています。紙と PDF で文言がズレた場合は PDF が原則優先。ただし対面時に合意して書き換えた場所は、その日から有効になります。

契約締結日(成立日): 2026年5月25日(契約成立期日。実際の成立日は同日までに行われる契約成立金の入金日) 原本署名予定日: 2026年6月15日から2026年6月19日までの間の甲乙協議日

甲(委託者) 住所: 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東2丁目13-11 氏名: 原田 強 (出前中華 りんらん 事業主) 署名(対面時): _____

乙(受託者) 住所: 〒047-0045 北海道小樽市清水町23-4 屋号: hp-factory 氏名: 福田 春美 署名(対面時): _____

確定必要項目チェックリスト

最終版確定前に、以下を甲乙で合意・記入してください。今回の確定内容を反映済み。残るのは合意管轄のみです。

確定済み(本版に反映)

- ☒ 委託料: 286,000 円(税込)。一括/分割を甲が選択(一括時は5%割引で271,700 円)
- ☒ 契約成立期日(着手金 または 一括払い 入金期日): 2026年5月25日
- ☒ 分割払い時の残金支払期日: 納品完了月末(2026年6月30日 想定)
- ☒ 一括払い時の支払期日: 2026年5月25日(着手金期日と同日)
- ☒ 検収期間: 14 日
- ☒ VPS プロバイダ・プラン: 乙が選定(月額3,000 円(税込) 上限)
- ☒ 月額プラン金額: 想定レンジ 月額15,000 円~25,000 円(税込)、納品後の運用実績で確定
- ☒ 効果計測フェーズ終了時の選択フロー: 終了30 日前に乙から意思確認、甲は14 日以内に(A) 月額締結 / (B) サービス終了 を通知、未通知時はリマインダ後デフォルト終了
- ☒ 乙のインボイス制度上の立場: 未登録(適格請求書発行事業者ではない)、第3条第7項で明示
- ☒ バックアップ保管期間: 直近30 日分のローテーション保管
- ☒ 注文書原本データの保持期間: OCR 取込後7 日以内に破棄
- ☒ 過去注文書 何枚で納品判定とするか: 全件(約1,000 枚を予定) の入力完了
- ☒ 研修時間: 乙の大阪滞在期間(2026年6月15日~19日) 内に甲乙協議で調整
- ☒ 大阪出張費の扱い: 初期委託料に含む(別途請求なし)
- ☒ CRM 用サブドメイン: 甲乙協議のうえ別途確定(例 crm.rinran.net)
- ☒ 大阪現地での対面・原本署名予定日: 2026年6月15日から19日の間

未確定

- ☐ 合意管轄裁判所: 訴額に応じて大阪地裁 / 大阪簡裁 のいずれを既定とするか(現状 第15条 に [TBD] のまま)

改訂・新設サマリ (レビュー用早見表)

区分	条	主な内容
【改訂】	第1条	委託業務を7工程に階層化、CRM運用を乙名義VPSと明示
維持	第2条	契約期間
【改訂】	第3条	委託料(一括払い5%割引期日確定、大阪出張費含む明示、月額プラン算定方式、VPS月額上限3,000 円)
【改訂】	第4条	支払方法・契約の成立(遠隔地のため2026年5月25日までの入金=契約成立、一括/分割の2方式、後日対面署名は確認的扱い)
維持	第5条	納品(過去注文書全件(約1,000 枚) 入力で納品判定)

区分	条	主な内容
維持	第 6 条	報酬請求の制限 (成果報酬請求なし)
維持	第 7 条	知的財産権 (契約終了時引渡しで甲移転を担保)
【改訂】	第 8 条	個人情報非保持原則・マスク・破棄・国内 VPS 限定・引渡し時削除を強化
維持	第 9 条	再委託 (AI ツール除外)
維持	第 10 条	障害対応 (平日 10-18 時ベストエフォート + 30 日サポート・3 ヶ月効果計測中も適用)
維持	第 11 条	契約解除
維持	第 12 条	損害賠償 (直近 12 ヶ月委託料上限)
維持	第 13 条	反社条項
維持	第 14 条	協議事項
維持	第 15 条	合意管轄
【新設】	第 16 条	業務範囲外・免責 (OCR 精度・24/7 SLA・不可抗力・VPS 障害を明示)
【新設】	第 17 条	甲 (店主) の協力義務
【新設】	第 18 条	成果物の引渡しと業務的自活
【新設】	第 19 条	VPS 運用とバックアップ
【新設】	第 20 条	効果計測フェーズ終了時の選択 (月額契約 or サービス終了、デフォルト = 終了)
維持	守秘第 4 条	国内サーバ縛り (haluu 国内 VPS と整合)

本ドラフトは、契約成立前に行政書士または弁護士による正式レビューを経ることを強く推奨します。「平たく言うと」注釈は店主向けの説明用であり、最終版では削除する想定です。